ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(РОСВОДРЕСУРСЫ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ»

ФИЛИАЛ «СУРСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ»

П Р И К А З

с. Засечное, Пензенский район, Пензенская область

« 30 » августа 20 24 г. № 56

Об утверждении Антикоррупционной политики филиала «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз»

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Антикоррупционную политику филиала «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» (далее – Антикоррупционная политика).
2. Заместителю директора, главному инженеру, начальникам структурных подразделений обеспечить соблюдение работниками требований Антикоррупционной политики.
3. Ответственному за ведение сайта филиала Конновой Е.В. разместить приказ на официальном сайте филиала в разделе «Противодействие коррупции» в течение 10 рабочих дней.
4. Специалисту по кадрам Целовальниковой Е.А. проводить работу по ознакомлению принимаемых на работу сотрудников с Антикоррупционной политикой.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор С.М. Козлов

Приложение
к приказу филиала «Сурский гидроузел»
Федерального государственного
бюджетного водохозяйственного
учреждения «Центррегионводхоз»
от «30» августа 2024 г. № 56

Антикоррупционная политика филиала «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз»

1. Общие положения

1.1 Настоящая Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудового кодекса Российской Федерации и определяет цели и задачи антикоррупционной деятельности, основные принципы противодействия коррупции в филиале «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» (далее – Учреждение).

2. Основные понятия, используемые в настоящей Антикоррупционной политике

2.1 Для целей настоящей Антикоррупционной политики используются следующие основные понятия:

Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Учреждения и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273)).

Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Закона № 273):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Предупреждение коррупции – деятельность Учреждения, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Взятка (ч. 1 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации) – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации) – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Учреждением.

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Конфликт интересов (ч. 1 ст. 10 Закона № 273) – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника Учреждения, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

При этом возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Работника и правами, и законными интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником которого он является.

Личная заинтересованность (ч. 2 ст. 10 Закона № 273) – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или

каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в ч. 1 ст. 10 Закона № 273, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 Закона № 273, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Мониторинг – организованное, систематическое наблюдение за состоянием реализуемых в Учреждении процессов с целью их анализа, оценки и контроля.

3. Цели и задачи Антикоррупционной политики

3.1. Основными целями Антикоррупционной политики являются:

формирование у работников Учреждения единообразного понимания непринятия коррупции в любых ее формах и проявлениях;

принятие профилактических мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков в Учреждении.

3.2. Задачами Антикоррупционной политики являются:

информирование работников Учреждения и иных лиц об основных принципах и требованиях к деятельности Учреждения и его работников по соблюдению требований антикоррупционного законодательства;

предупреждение коррупционных правонарушений;

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;

определение полномочий и ответственности работников Учреждения в вопросах, связанных с предупреждением и противодействием коррупции в рамках предоставленных полномочий.

4. Принципы антикоррупционной политики

4.1. Антикоррупционная политика Учреждения основывается на следующих основных принципах:

4.1.1. Соответствия Антикоррупционной политики законодательству Российской Федерации.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерации международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам, применимым к учреждению.

4.1.2. Личного примера руководства.

Формирование отрицательного отношения у работников Учреждения к любым формам и проявлениям коррупции путем демонстрации личного поведения руководителями Учреждения.

4.1.3. Информационной открытости.

Информирование работников Учреждения о положениях антикоррупционного законодательства и их участие в формировании и

реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

Информирование контрагентов, партнеров и общества о принятых в Учреждении Антикоррупционной политике, иных локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции путем размещения указанных документов на официальном сайте Учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4.1.4. Соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса профилактических мероприятий в целях снижения вероятности вовлечения руководителей и работников Учреждения в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих коррупционных рисков.

4.1.5. Эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в Учреждении антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

4.1.6. Неотвратимости наказания и ответственности.

Неотвратимость наказания и ответственность для работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства Учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

4.1.7. Постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности проводимых в учреждении антикоррупционных процедур, а также контроля за их исполнением. Осуществление внутреннего контроля и аудита.

5. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее действие

5.1. Действие настоящей Антикоррупционной политики распространяется на Работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

5.2. Принципы и требования Антикоррупционной политики также распространяются на контрагентов и иных лиц в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними.

6. Должностные лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики Учреждения, и их обязанности

6.1. Директор Учреждения:

утверждает Антикоррупционную политику Учреждения, изменения и дополнения к ней;

определяет структурное подразделение центрального аппарата Учреждения и/или работников, на которых возлагается обязанность

осуществлять мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

контролирует общие результаты внедрения и применения Антикоррупционной политики.

6.2. В Учреждении деятельность по профилактике коррупционных и иных правонарушений непосредственно осуществляется отделом кадров и документооборота (далее – Отдел). Курирует деятельность Отдела директор Учреждения.

6.3. В филиалах Учреждения (далее – Филиал, Филиалы), ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений являются директора Филиалов.

Директора Филиалов определяют структурное подразделение Филиала и/или работников, на которых возлагается обязанность осуществлять мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

6.4. Задачи, функции и полномочия Отдела (работников), непосредственно осуществляющих мероприятия по предупреждению коррупции в Учреждении и в его филиалах, их функции и полномочия устанавливаются:

положениями о структурных подразделениях;

должностными инструкциями по соответствующим должностям;

локальными нормативными актами Учреждения в сфере противодействия коррупции.

7. Обязанности работников Учреждения, связанные с предупреждением коррупции

7.1. Работники Учреждения в связи с предупреждением и противодействием коррупции обязаны:

не совершать и (или) не участвовать в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, если замещаемая ими должность предусматривает обязанность принимать указанные меры;

незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики) (далее – ответственное лицо), руководство Учреждения (Филиала) о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, если замещаемая должность предусматривает указанную обязанность;

незамедлительно информировать непосредственного руководителя (ответственное лицо), руководство Учреждения (Филиала) о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами.

8. Ответственность работников Учреждения за несоблюдение положений антикоррупционной политики

8.1. Руководство Учреждения, руководители структурных подразделений и работники Учреждения несут персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики.

8.2. За совершение коррупционных правонарушений работники Учреждения несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Работники Учреждения, за нарушения требований Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими вопросы дисциплинарной ответственности.

9. Перечень осуществляемых Учреждением антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения

9.1. В Учреждении осуществляются следующие антикоррупционные мероприятия:

9.1.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения:

разработка и утверждение Кодекса этики и должностного поведения работников Учреждения;

введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников Учреждения;

разработка и введение антикоррупционных стандартов и процедур в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения, антикоррупционной оговорки.

9.1.2. Информирование работников Учреждения:

ознакомление работников Учреждения под роспись с нормативными документами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

организация консультативной помощи работникам Учреждения по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

9.1.3. Обеспечение соответствия системы внутреннего аудита Учреждения требованиям настоящей Антикоррупционной политики:

осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних антикоррупционных процедур;

осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;

осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в деятельности Учреждения с высоким коррупционным риском.

9.1.4. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и

распространение отчетных материалов:

проведение ежегодного анализа результатов работы по противодействию коррупции;

подготовка директору Учреждения ежегодных отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.

10. Заключительные положения

10.1 Вопросы, не урегулированные настоящей Антикоррупционной политикой, регулируются законодательством Российской Федерации и иными локальными нормативными актами Учреждения.

10.2. Пересмотр настоящей Антикоррупционной политики проводится путем внесения в нее изменений и дополнений в случае:

если по результатам мониторинга реализуемых в Учреждении мер по противодействию коррупции и локальных нормативных актов Учреждения возникают сомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий;

внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе Трудовой кодекс Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции.